

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4893/2533

นางจุไรรัตน์ วิกรมโรจนานันท์หรือล่อ
สกุล กับพวก

โจทก์

นายพรเทพ หฤหรรษ์พงศ์ กับพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 420, มาตรา 428, มาตรา 587, มาตรา 1367, มาตรา 1374
ป.วิ.พ. มาตรา 55, มาตรา 249

โจทก์และจำเลยที่ 1 เป็นเจ้าของตึกแถวพิพาทที่มีผนังตึกร่วมกันแม้ข้อเท็จจริงจากการนำสืบของคู่ความจะไม่ปรากฏชัดว่าผนังตึกพิพาทเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ใด แต่เมื่อโจทก์และจำเลยที่ 1 ยึดถือและใช้สอยผนังตึกพิพาทร่วมกัน โจทก์และจำเลยที่ 1 จึงมีสิทธิครอบครองผนังตึกพิพาทร่วมกัน เมื่อโจทก์ ถูกกระทำละเมิดเป็นเหตุให้ผนังตึกแตกร้าว เสียหาย โจทก์ย่อมมีอำนาจฟ้อง

จำเลยที่ 1 ว่าจ้างจำเลยที่ 2 ก่อสร้างต่อเติมอาคารชั้นสามโดยจำเลยที่ 2 จะต้องเป็นผู้ทำให้สำเร็จตามความต้องการของจำเลยที่ 1 ถือได้ว่าเป็นการจ้างทำของ ดังนั้นการงานที่จำเลยที่ 2 และลูกจ้างได้กระทำไปโดยจำเลยที่ 1 ไม่ได้ร่วมกระทำ เกิดไปละเมิดต่อโจทก์ ก็เป็นเรื่องที่จำเลยที่ 2 จะต้องรับผิดชอบจะให้จำเลยที่ 1 ร่วมรับผิดชอบไม่ได้

โจทก์ฎีกาว่าจำเลยที่ 1 ไม่ระมัดระวังในการเลือกหาผู้รับจ้างที่ดี เพียงแต่เลือกเอาผู้รับเหมาก่อสร้างธรรมดาที่ไม่มีความรู้ไม่มีเครื่องมือที่ดี จำเลยที่ 1 จึงประมาท

เล่นเล่ในการหาผู้รับจ้าง แต่โจทก์ไม่ได้กล่าวไว้ในฟ้อง จึงเป็นเรื่องที่ไม่ได้ว่ากันมา
แล้วในศาลชั้นต้น ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ทั้งสองเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ตึกแถวซึ่งผนังห้องด้านขวา
โจทก์ทั้งสองมีกรรมสิทธิ์ร่วมกับจำเลยที่ ๑ จำเลยที่ ๑ จ้างจำเลยที่ ๒ ต่อเติมตึกแถว
แล้วคนงานของจำเลยที่ ๒ ใช้ค้อนทุบตีหัวเสาบนชั้นดาดฟ้า ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมกับ
โจทก์แตกพังเสียหาย และทุบหลังคาเรือซุ้มประตูชั้นดาดฟ้าตึกของจำเลยที่ ๑ ด้านติด
กับผนังตึกร่วมกับโจทก์ เป็นเหตุให้เกิดการสะเทือน อย่างแรงทำให้ผนังตึกด้านที่
เป็นกรรมสิทธิ์ร่วมของโจทก์แตกร้าวเป็นแนวยาวหลายแห่ง เมื่อฝนตกน้ำฝนซึม
เข้าในห้องได้ทำให้โจทก์เสียหาย ขอให้จำเลยที่ ๑ ในฐานะนายจ้างและจำเลยที่ ๒ ใน
ฐานะลูกจ้างร่วมกันรับผิดชอบชำระค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ย

จำเลยทั้งสองให้การว่า ผนังห้องตามฟ้องเป็นของจำเลยที่ ๑ แต่ผู้เดียว จำเลยที่
๒ เป็นผู้รับจ้างต่อเติมเข้าลักษณะเป็นการจ้างทำของ จำเลยที่ ๑ ไม่ต้องรับผิดชอบ
แห่งละเมิดของจำเลยที่ ๒ การทุบหัวเสาและเรือซุ้มประตูบนชั้นดาดฟ้าคนงานของ
จำเลยที่ ๒ ทุบตามปกติ ไม่ทำให้เกิดการสะเทือน อย่างแรงและไม่เป็นเหตุให้ผนังตึก
ของโจทก์แตกร้าว ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ ๒ ใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ทั้งสองรวมเป็นเงิน
๔๗,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย และยกฟ้องจำเลยที่ ๑

โจทก์ทั้งสองและจำเลยที่ ๒ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์ทั้งสองสำหรับจำเลยที่ ๒ ด้วย
นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า พิเคราะห์แล้ว สำหรับผนังตึกแถวพิพาทนั้นแม้จะไม่ปรากฏ
ชัดจากการนำสืบของคู่ความว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ใดแต่ก็ได้ความจากการที่คู่ความ
ไม่ได้แย้งกันว่าโจทก์ทั้งสองและจำเลยที่ ๑ ยึดถือและใช้สอยผนังตึกพิพาทร่วมกัน
โจทก์ทั้งสองและจำเลยที่ ๑ จึงมีสิทธิครอบครองผนังตึกพิพาทร่วมกัน เมื่อโจทก์ทั้ง
สองถูกกระทำละเมิดเป็นเหตุให้ผนังตึกแตกร้าวเสียหาย โจทก์ทั้งสองจึงมีสิทธิฟ้อง
คดีนี้ ส่วนประเด็นข้อพิพาทว่าจำเลยที่ ๑ จะต้องร่วมรับผิดชอบในผลแห่งละเมิดของ
จำเลยที่ ๒ ด้วยหรือไม่นั้น ในข้อนี้โจทก์ทั้งสองฟ้องและนำสืบว่าจำเลยที่ ๑ ว่าจ้าง
จำเลยที่ ๒ ให้ทำการก่อสร้างต่อเติมอาคารชั้นสาม จำเลยที่ ๒ และคนงานของจำเลย
ที่ ๒ เป็นผู้ทุบผนังตึกพิพาทก่อให้เกิดการแตกร้าวแก่ผนังตึกพิพาทเกิดความเสีย
หายแก่โจทก์ทั้งสอง แต่ข้อเท็จจริงฟังไม่ได้ว่าจำเลยที่ ๑ ใช้ให้คนงานของจำเลยที่ ๒
ทุบผนังตึกในส่วนที่ก่อให้เกิดการละเมิดต่อโจทก์ทั้งสองเห็นว่าการที่จำเลยที่ ๑ ว่า
จ้างจำเลยที่ ๒ ให้ทำการก่อสร้างต่อเติมอาคารชั้นสาม โดยจำเลยที่ ๒ จะต้องเป็นผู้
ทำให้สำเร็จตามความต้องการของจำเลยที่ ๑ ถือได้ว่าเป็นการจ้างทำของ ดังนั้นการ
งานที่จำเลยที่ ๒ และลูกจ้างของจำเลยที่ ๒ ได้กระทำไปโดยจำเลยที่ ๑ ไม่ได้ร่วม
กระทำเกิดไปละเมิดต่อโจทก์ทั้งสองก็เป็นเรื่องของจำเลยที่ ๒ จะต้องรับผิดชอบ จะให้
จำเลยที่ ๑ ร่วมรับผิดชอบด้วยไม่ได้ ที่โจทก์ทั้งสองฎีกาว่าจำเลยที่ ๑ ไม่ระมัดระวังใน
การเลือกหาผู้รับจ้างที่ดี เพียงแต่เลือกเอาผู้รับเหมาก่อสร้างธรรมดาที่ไม่มีความรู้
ไม่มีเครื่องมือที่ดีจำเลยที่ ๑ จึงประมาทเลินเล่อในการหาผู้รับจ้างนั้น โจทก์ทั้งสองไม่
ได้กล่าวไว้ในฟ้องเป็นเรื่องที่ไม่ได้วกันมาแล้วในศาลชั้นต้น ศาลฎีกาจึงไม่รับ

วินิจฉัย สำหรับค่าเสียหายศาลชั้นต้นรวมไว้ผิดเป็นเงินจำนวน ๔๗,๐๐๐ บาท ที่ถูก
จำนวน ๒๗,๐๐๐ บาทศาลฎีกาจึงแก้เสียให้ถูกต้อง

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ ๒ ชดใช้เงินจำนวน ๒๗,๐๐๐ บาทพร้อมด้วย
ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของเงินจำนวนดังกล่าวนับตั้งแต่วันที่ ๒๗
มีนาคม ๒๕๒๕ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ทั้งสอง นอกจากที่แก้แล้วคง
ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์.

(ไพฑูรย์ เนติโพธิ์-นาม ยิ้มแย้ม-โสภณ จันเทรมะ)

ศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี - นางวาสนา หงส์เจริญ
ศาลอุทธรณ์ - นายบุญศรี กอบบุญ

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>